

IRWAN WIRAWAN BIN MD ALI

lwn.

NUR SHAZRINE BINTI RAMLEE

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 17 Jun 2019 bersamaan 13 Syawal 1440H]

[Kes Permohonan No. : 10000-085-0052-2018]

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan Di Bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Pn. Noorafizah Binti Abdul Aziz daripada Tetuan Noorafizah & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan semakan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 2/6/2014 melalui Kes Saman No. : 10200-028-0264-2014 yang telah difailkan oleh Pemohon pada 30/4/2018. Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan masih belum disempurnakan penyampaiannya kepada Responden.

[2] Walaubagaimanapun, pada 28/5/2019, Pihak Pemohon telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini.

Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes ini oleh Pihak Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Pemohon dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes **Permohonan No. : 10000-085-0052-2018** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Permohonan Pemohon adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



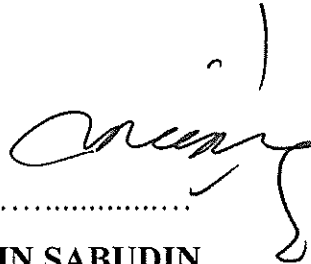
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10/10/10